

V e r t r a g

Nr. 0600 - 2003 - 0040*Exemplar LK-V*

Kopien:

GD Bn

FA Bn *7* zwischen

BA/GD

KW Bn

VK Bn

VK StG

BA Bn *10*BA Bn *2*

Zi Bn

Ge Bn *11*

OG Bn

Reg *10*

KLP Bn

KOG Bn

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), vertreten durch die Kreisdirektion II in Luzern

und

der Einwohnergemeinde der Stadt Basel (Einwohnergemeinde), vertreten durch das Baudepartement in Basel, gestützt auf Regierungsratsbeschluss vom 5. Juni 1979

über

den Bau und den Unterhalt einer Fussgänger Verbindung Gundeldingerquartier - St. Jakob im Bereiche des Güterbahnhofes Wolf in Basel.

1. Bauobjekt und Bauherrschaft

Die Einwohnergemeinde baut im Zusammenhang mit der Gartenausstellung Grün 80 in vollständig eigenen Kosten eine Fussgänger Verbindung Gundeldingerquartier - St. Jakob im Bereiche des SBB-Güterbahnhofes Wolf, Basel, einschliesslich je einer Fussgängerunterführung unter dem Zufahrtsgleis Dreispitz und der Brühlingerstrasse.

Gegenstand dieses Vertrages bilden die Abschnitte 2, 3, 4 und 5 des beiliegenden Uebersichtsplanes 1:5000. Der Abschnitt A, Fussgängerüberführung Walkweg über die Verbindung Rangierbahnhof - Münchenstein wird separat zwischen den SBB und der Einwohnergemeinde bearbeitet und vertraglich geregelt. Der Abschnitt 6, Stich-Fussweg, bildet Gegenstand des Ausstellungsbahnhofes und wird im Vertrag über den Bau und den Betrieb dieses Bahnhofes ebenfalls separat zwischen der Einwohnergemeinde und den SBB geregelt.

2. Pläne und Berechnungen

Die Bauausführung erfolgt nach den Plänen und Berechnungen, die im Auftrag und auf Rechnung der Einwohnergemeinde durch das Ingenieurbüro Jauslin & Stebler, Ingenieure AG, MuttENZ, erstellt werden. Von den den SBB vorgelegten und genehmigten Plänen darf ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht abgewichen werden.

Die Einwohnergemeinde stellt den SBB nach Bauvollendung die statische Berechnung und einen Satz der bereinigten Pläne und überdies von allen wesentlichen Bauteilen und vom Uebersichtsplan heliographiefähige Plandruck-Tochterpausen kostenlos zur Verfügung.

3. Bauleitung und Oberaufsicht

Die Leitung sämtlicher Bauarbeiten obliegt der Einwohnergemeinde.

Die SBB behalten sich jedoch die Oberaufsicht bei Arbeiten im Bereiche der Bahnanlagen vor; diese wird von der Bauabteilung des Kreises II in Luzern ausgeübt. Die Ausübung der Oberaufsicht durch die SBB hat weder eine Einschränkung noch eine Ausdehnung der Haftpflicht gemäss Ziff 10 dieses Vertrages zur Folge.

#. IV 5

4. Besondere Vorsichtsmassnahmen

Die Einwohnergemeinde hat alles vorzukehren, um eine Gefährdung oder Störung des Bahnbetriebes zu vermeiden, und es ist alles zu unterlassen, was solche Folgen haben könnte. In dieser Hinsicht hat die Bauleitung vor allem für einen fachgerechten Bauvorgang zu sorgen und alle Arbeiten (auch künftige Unterhaltsarbeiten) im Bereiche der Bahnanlagen dauernd zu überwachen. Solche Arbeiten dürfen nur nach vorheriger rechtzeitiger Verständigung der SBB (Bahndienstsektion 1 in Basel) in Angriff genommen werden.

5. Spriessungen

Die Unternehmer haben die Pläne für Spriessungen unter oder direkt neben den Gleisen der Bauleitung zur Kontrolle und Genehmigung vorzulegen, die auch für deren fachgerechte Ausführung besorgt und verantwortlich ist. Die Pläne und der statische Nachweis dieser Spriessungen sind von der Bauleitung den SBB vorzulegen.

6. Arbeiten und Leistungen der SBB

Sämtliche bahneigenen Arbeiten und Leistungen technischer, administrativer und betrieblicher Art im Zusammenhang mit dem Bau und dem Unterhalt dieser Fussgänger Verbindung gehen voll zulasten der Einwohnergemeinde.

7. Eigentumsverhältnisse

a) an den Bauwerken

Alle im Zusammenhang mit der neuen Fussgänger Verbindung erstellten Bauwerke (Wegunterführungen, Mauern aller Art, Weg-, Entwässerungs- und Beleuchtungsanlagen, Geländer, Einfriedigungen und Schutzgitter etc) fallen in das Eigentum der Einwohnergemeinde.

b) Grundeigentum und Rechtseinräumungen

Es wird grundsätzlich kein Bahngrundeigentum abgetreten. Auf eine Entschädigungsleistung der Einwohnergemeinde für die Beanspruchung von Bahngebiet wird SBB-seits verzichtet. Hingegen hat der Kanton die Mieter bzw Pächter der SBB, deren Areale im Zusammenhang mit dem Bau der Fussgänger Verbindung tangiert werden, in jeder Hinsicht schadlos zu halten.

Die Beanspruchung des Bahngebietes im Abschnitt 2 (Münchensteinerstrasse - Wolf Gottesacker) wird durch die Einräumung eines unselbständigen Baurechtes z.G. der Einwohnergemeinde bewilligt. In den übrigen Abschnitten 3, 4 und 5 wird der Einwohnergemeinde ein Fusswegrecht eingeräumt, mit der Auflage, dass im Falle einer Aenderung oder Erweiterung der Bahnanlagen einschliesslich der späteren Nutzung die Fussgänger Verbindung durch die Einwohnergemeinde innert angemessener Frist auf eigene Kosten und ohne Entschädigungsanspruch angepasst oder verlegt werden muss.

Die Benützung von Grund und Boden der SBB im Zusammenhang mit der neuen Fussgänger Verbindung erfolgt an den Kreuzungsstellen im Gleisbereich gestützt auf das Eisenbahngesetz und die Plangenehmigung und ist unentgeltlich (Art 24 ff des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957).

8. Unterhalt und Erneuerung

- a) Die Einwohnergemeinde übernimmt den Unterhalt und die Erneuerung aller im Zusammenhang mit der neuen Fusswegverbindung erstellten Bauwerke, wie Wegunterführungen, Flügel- und Stützmauern, Böschungen, Treppen, Geländer, Einfriedigungen, Schutzgitter etc auf ihre Kosten. Sie übernimmt ferner den Unterhalt und die Erneuerung der gesamten Weganlagen (inkl Reinigung und Winterdienst), der Entwässerungsanlagen und Beleuchtungseinrichtungen einschliesslich Lieferung des zum Betrieb derselben erforderlichen elektr.

Stromes auf ihre Kosten. Die Einwohnergemeinde bleibt einzig insoweit von der Kostentragung befreit, als Arbeiten durch bahnseitiges Verschulden oder durch einen Bahnunfall verursacht werden, der mit den Anlagen der neuen Fussgänger Verbindung in keinem ursächlichen Zusammenhang steht.

- b) Die SBB sorgen nach erfolgter Abnahme der beiden Unterführungsbauwerke für deren periodische Kontrolle. Sie sind berechtigt, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten dringlicher Natur bis zu einem Kostenbetrage von Fr 20'000.-- ohne vorheriges Einverständnis der Einwohnergemeinde auszuführen; immerhin ist die Einwohnergemeinde vor Inangriffnahme solcher Arbeiten zu verständigen.
- c) Streitigkeiten inbezug auf die Frage der Notwendigkeit von Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten entscheidet endgültig die Eisenbahnaufsichtsbehörde. Massgebend ist dabei der Grundsatz, dass die Einwohnergemeinde die den Bahnbetrieb beeinflussenden Objekte dauernd in tadellosem und gebrauchsfähigem Zustande zu halten hat.
- d) Die eigentlichen Bahnanlagen, wie Gleise, Schotter, Sicherungseinrichtungen, Kabel und Fahrleitungsanlagen samt Tragwerken usw werden durch die SBB in eigenen Kosten unterhalten und erneuert.

9. Sicherheitsvorschriften

Das bei den Bau- und Unterhaltsarbeiten beschäftigte Personal hat die jeweils geltenden Sicherheits- und Bahnpolizeivorschriften zu beachten und die Weisungen der Bahnaufsichtsorgane genau zu befolgen. Dabei wird insbesondere auf die Gefahren des Bahnbetriebes und diejenigen der elektr. Leitungsanlagen, die als ständig unter Hochspannung stehend zu betrachten sind, hingewiesen.

10. Haftpflcht

Die Einwohnergemeinde übernimmt die Haftpflcht für Personen- und Sachschäden, die sich ereignen:

- a) bei den ihr obliegenden Bau- und Unterhaltsarbeiten
- b) infolge fehlerhafter Anlage oder Herstellung der Bauwerke
- c) infolge mangelhafter Ausübung der ihr gemäss Ziff 8 dieses Vertrages obliegenden Unterhaltspflichten
- d) aus irgendwelchen andern Gründen, die mit dem Bau, Bestand ~~und Betrieb~~ der Fussgänger Verbindung zusammenhängen.

Die Einwohnergemeinde befreit die SBB von allfälligen, im Zusammenhang mit der Fussgänger Verbindung gegen die SBB gerichteten Haftpflchtansprüchen Dritter, soweit eine gesetzliche Haftpflcht der SBB besteht.

11. Reklame

Das Recht für das Anbringen von Reklamen irgendwelcher Art auf Bahngrund-eigentum im Bereiche der neuen Fussgänger Verbindung steht ausschliesslich den SBB zu.

12. Integrierende Bestandteile

Als integrierende Bestandteile dieses Vertrages gelten folgende Dokumente:

- a) die eidg. Verordnung über die Begrenzung des lichten Raumes vom 12.11.29
- b) SIA-Normen Nr 160 (Ausgabe 1970), Nr 161 (Ausgabe 1974) und Nr 162 (Ausgabe 1968)
- c) Allg. Richtlinien der SBB für den Bau von Brücken (Br.-E 1.1^a vom November 1958, ergänzt 1969
- d) Allgemeine Bedingungen der SBB für Bauten Dritter im Bereiche von Eisenbahnlinien (Ausgabe 1962)
- e) Situationspläne (Uebersichten) 1:500, Abschnitte 2 - 5.

Zweifach gefertigt mit Uebersichtsplan 1:5000

Basel/Luzern, 20. Juni 1979

Einwohnergemeinde der Stadt Basel
vertreten durch das Baudepartement

Der Departementsvorsteher



Rechtsabteilung



SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN
Kreisdirektion II
Der Direktor



